

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 792/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดไชยา

โจทก์

นายบัญชา หรือบรรชา นาคบุญช่วย

จำเลย

นายบัญชา หรือบรรชา นาคบุญช่วย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 200

ความว่า จำเลยได้ยื่นคำแก้ฎีกาไปแล้ว แต่จำเลยเห็นว่าคำแก้ฎีกาฉบับดังกล่าว ยังมีข้อความไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ จึงขอยื่นคำแก้ฎีกาเพิ่มเติม ขอให้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288
จำคุกตลอดชีวิต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง แต่ให้ชั่งจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา โดยจำเลยได้รับสำเนาฎีกาเมื่อวันที่ 26กุมภาพันธ์ 2531(อันดับ 61
แผ่นที่ 2,65,66)

จำเลยแก้ฎีกา (อันดับ 68)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว พร้อมกับยื่นคำแก้ฎีกาเพิ่มเติม(อันดับ 69,70)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว จำเลยยื่นคำแก้ฎีกาเพิ่มเติมเมื่อล่วงเลยกำหนดระยะเวลาแก้ฎีกาแล้ว จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว จำเลยยื่นคำแก้ฎีกาเพิ่มเติมเมื่อล่วงเลยกำหนดระยะเวลาแก้ฎีกาแล้ว จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบุรณ์ ฤกษ์สำราญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>